

개선 요구

1. 제 목 : 공사 업무 특성을 고려한 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 정비 필요
2. 소관부점 : 준법경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조 제1항 제5호 및 제6호에 따라 인권경영 및 윤리경영, 이해충돌방지 업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공직자의 이해충돌 방지법 시행령」 제33조 제1항에 따르면 공공기관의 장은 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다)과 같은 법 시행령의 시행에 필요한 범위에서 기관의 특성에 적합한 기관별 이해충돌 방지제도 운영지침을 제정하여 운영하도록 하고 있으며, 이에 따라 공사는 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」(이하 “세칙”이라 한다)을 제정(2022. 6. 29.) 및 운영 중에 있다.

그리고 세칙 제4조에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 사적이해관계자 신고 및 회피 신청서를 작성하여 이해충돌방지담당관³⁸⁾에게 서면으로

신고하고 회피를 신청하여야 하며, 이에 위반된 행위를 하였을 경우에는 「인사규정」에서 정하는 바에 따라 징계를 하도록 하고 있다.

한편, 이해충돌방지법 시행령 제3조 제3항 제3호에 따르면 [표 19]과 같이 공공기관의 장이 해당 공공기관의 업무 특성을 반영하여 공정한 직무수행에 영향을 미칠 수 있다고 인정하여 훈령 등 행정규칙이나 기준으로 정하는 자 또한 사적이해관계자라고 정하고 있고

국민권익위원회 업무 편람에 따르면 위와 같이 ①기관의 지침으로 사적이해관계자를 정하였고 ②해당 사적이해관계자가 직무관련자인 사실을 소속 공직자가 신고하지 않은 경우, 해당 소속 공직자는 신고·회피 의무 위반으로 징계 및 과태료를 부과 받을 수 있다고 되어 있다.³⁹⁾

[표 19] 관련 법령 및 세칙 상 사적이해관계자 정의 비교

이해충돌방지법 및 같은 법 시행령	세칙
1. 공직자 자신 또는 「민법」 제779조에 따른 가족(배우자, 직계혈족, 형제자매 등)	동일
2. 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자·관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체	동일
3. 공직자 자신이나 그 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인, 법인 또는 단체	동일
4. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 재직하였던 법인 또는 단체	동일
5. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하였던 개인이나 법인 또는 단체	동일
6. 공직자 자신 또는 그 가족이 일정 비율 이상의 주식·지분 또는 자본금 등을 소유하고 있는 법인 또는 단체	동일
7. 최근 2년 이내에 퇴직한 공직자로서 퇴직일 전 2년 이내에 같은 부서에서 근무하였던 사람	동일
8. 법령·기준에 따라 공직자를 지휘·감독하는 상급자	동일
9. 최근 2년간 1회에 100만원, 최근 2년간 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 한 공직자의 거래 상대방	동일
10. 공공기관의 장이 해당 공공기관의 업무 특성을 반영하여 공정한 직무수행에 영향을 미칠 수 있다고 인정하여 훈령 등 행정규칙이나 기준으로 정하는 자	없음

38) 세칙 제3조에 따르면 이해충돌방지담당관은 공사의 이해충돌 방지제도의 운영을 담당하며 「업무분장세칙」 상 윤리경영 업무를 총괄하는 부서의 장으로, 감사일 현재 준법경영실장을 말함

39) 「공직자의 이해충돌 방지법 업무편람」 (국민권익위원회, 2024. 11., p.101)

따라서 공사는 기관의 특성에 적합한 기관별 이해충돌 방지제도 운영지침을 제정하여 운영하도록 하는 이해충돌방지법 시행령의 입법 취지 및 공사 업무 특성을 반영하여 세칙에 사적이해관계자를 정의하고 그에 맞게 세칙을 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 이해충돌방지법 시행령 및 공사 세칙, 타기관의 이해충돌 방지제도 운영지침에서 정하는 사적이해관계자를 비교 점검한 결과

[표 20]과 같이 17개 공공기관 중 13개 기관에서는 내규에 기관의 장이 공정한 직무수행에 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 자를 사적이해관계자에 포함하거나 더 나아가 구체적으로 사적이해관계자를 추가 정의하고 있는 데 반해, 공사 세칙에는 기관 특성을 반영한 조항은 없는 것으로 확인되었다.

[표 20] 공공기관 별 이해충돌 방지 관련 사적이해관계자 정의 현황

구분	주무부처	기관명	사적이해관계자 정의(기관 특성 반영 조항)
1			“기재 생략”
2			
3			
4			
5			
6			
7			

구분	주무부처	기관명	사적이해관계자 정의(기관 특성 반영 조항)
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

한편, 감사실에서는 2024년 공사 직원과 사실혼 관계인 동거인이 해당 직원이 관리 중인 공매 재산을 낙찰 받은 건에 대하여 복무감사⁴⁰⁾를 시행하였는데, 사실혼 배우자는 현행 세칙 제2조 제5호 가목⁴¹⁾에 따른 사적이해관계자로 볼 수 없어 이해충돌 관련 신고·회피 의무 위반에 대한 책임을 물을 수 없었던 것으로 확인되었다.⁴²⁾

40) 「임직원 행동강령」 등 위반 직원 복무감사(2024. 11. 11 ~ 11. 15.)

41) 임직원 자신 또는 그 가족(「민법」 제779조에 따른 배우자, 직계혈족 및 형제자매 또는 생계를 같이하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매를 말함)

42) 사실혼 관계의 배우자는 「민법」 소정의 친족(8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자)이라 할 수 없음.(대법원 2003. 12. 12. 선고 2003도4533 판결) 다만, 본 건의 경우 사실혼 배우자가 세칙 상 다른 조항의 사적이해관계자에 해당하는 것으로 확인됨

따라서, 임직원 이해충돌을 사전에 예방하고 향후 유사 사례 발생 시 이를 엄중히 제재할 수 있도록 공사의 업무특성을 반영하여 사적 이해관계자의 범위를 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 준법경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공사 업무 특성이 반영되도록 세칙을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

준법경영실장은 공사의 이해충돌 방지제도가 실효성 있게 운영될 수 있도록 공사 업무 특성을 반영하여 세칙에서 정하는 사적이해관계자 범위를 정비하는 등 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)